

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4287/2534

นายดวง ชมภู
นายบุญเลิศ เถาลอย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

คำว่าเจ้าของตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ผู้มีสิทธิครอบครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็มีความหมายเหมือนกัน ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารคันที่จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ โดยประมาทเลินเล่อไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ เจียวชนได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าซ่อม ค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์ ค่าขาดประโยชน์จากการนำรถยนต์ออกวิ่งหารายได้ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายฟ้องแน่นอนว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงไม่ทราบว่ามีพื้นฐานอะไร เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินโจทก์ ๓๙,๓๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ... คำว่าเจ้าของตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมายความว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิครอบครอง ดังนั้นการที่โจทก์ใช้คำว่า เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็มีความหมายเหมือนกัน ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายอร่าม หุตาบวร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ